

מסורת הש"ס

א) [חולין קל"א,] ב) [פי' שלקח אדם עובד כוכבים בלחנם שלא כדין. ערוך ועי' פרש"י לקמן נח: ד"ה או מחמת אכסריות,] ג) כחמי' לר' זירא, ד) [בבברות ג,] (ס) שם, ו) [ג"ו שם,] ו) [עירובין סג: וש"נ,] ח) [נשי' תוספות בבברות לד: ד"ה בעל דגרי' מרי וירא וכ"ה בבב"א,] ט) מ"ק יג. בבברות לד: י) [בדרס"א,] יא) [ויקרא כג,] יב) [לעיל י,]

מוסף רש"י

אם בחובו. שהיה חייב לו דבר קלוב ממון, חייב לעשר. ממקום אשר וליתן לכהן. שהי הוא כמוכר [חולין קל"א,].
על באגפרות. בהפסד ועל חנם (שם) גול בעמלם (לקמן נח). דוקא או לאו דוקא. דלא קנסין ליה טלי הא, א' נמי טפי מהכי קנסין ליה אם כן הטיב"ס מתלה אן [בבברות ג, ע"ש,] ת"ש כו' עד עשרה בדמיה. מדנבי עדת תני מלא והכא עשרה, שנת מינה דוקא קאמר, דא' לאו דוקא לתמי מרייכו מלא א' מרייכו עשרה (שם). הצורים. הפונם וכתבן קא מייח. [בבברות ד,]. צרם אוון בבזר. כרס כהן און בבזר לפסלו בזמם, דבטיב טיה מומן הוה ומי שיש לו בבזר נותני לכהן וכתב מיעטפ' זו עד שינוס מחליו ויחלטה, דלתי רשאי לאכלא כל זמן שלא ווסם, דקדשים בחון הוא, ואם כרס און בבזר להמיר קנסותיו רבנן, כדלמרינן בבבירות (לד.) הורס און בבזר הרי זה לא יטעות עולמית, דקנסין ליה על דעבד אסורא, כדמצי כל מוס לא יהיה בו, קרי ביה לא יקנה, להטיל בו מוס, והייט דקאמר אם תמיני' לומר וכו', דקא מיעבא ליה האם כרס און בבזר ומת מוה שיקנסו בנז אחיו וכו' [פור' יג. בבב"א,].

מוסף תוספות

א. כיון דשינויא אחרינא הוא. מוס' הלא"ש.
ב. הב"ע. רשב"א.
ג. ואינו מופקע ממצות. רשב"א.
ד. עכשיו, ובשיחורין למשכנו ימשכנו, ולא חשש זה לפרוע חובו קודם שיעיר זמנו, ה"ה כאלו משכנו והפקיעו ממצות. רשב"א. ו. כיון שאינו מקבל דמים. מוס' הלא"ש.
ו. כיון דבאגפרות לקחו. מוס' הלא"ש. ז. כי כן צוה לו המלך. שט"ק.
ח. ולנזקתה לו ממקום אחר. רשב"א. ט. ולא חיישינן בהא דמחשיבין. מוס' הלא"ש. י. מדעתו ודלוצנו. שט"ק.
יא. ויב"ל. מוס' הלא"ש. יב. לאו דוקא מאה אלא כי. מוס' הלא"ש. יג. דער מאה פשיטא דיהוי, והאי דקאמר. מוס' הלא"ש. יד. וקס"ד דעבר ובהמה חד דינא אית להו, ואפ"ה קתני עד עשרה בדמיה. רשב"א. טו. מאה. מוס' הלא"ש. טז. הדי"ה טפי גמי. מוס' הלא"ש.

הכי גרסינן ואיציעים אימא בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו. הא דשדה כגון שלוה העובד כוכבים מישראל על מנת שאם לא אפרע לזמן פלוני באל ומשכני מקרקע זו ותהא שלך והא דקמני פטורה מן המעשר כל זמן שלא באל ישראל ומשכנו דלע"ג דמטא זמניה הויא

השולח פרק רביעי גימין

בשלוה על מנת לַמשכנו בו'. פירש בקונטרס שאם לא אפרע עד זמן פלוני באל ומשכני מקרקע זו ותהא שלך וכל זמן שלא באל ישראל ומשכנו הוי בחזקת עובד כוכבים וגבי עבד כי הא' גוונא קנסוה רבנן לישראל הואיל ועבר הזמן ולא פרע ואע"פ שלא

משכנו עדיין וקשה א' דהוה ליה למימר אידי ואידי דמטא זמניה לכך נראה דאתא לשנויי שנויא קמא הא דמטא זמניה והא דלא מטא זמניה והא דאקשינן גבי עבד דמטא זמניה לריכא למימר ב' בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו דס"ד כיון דלא משכנו עדיין א' לא יאל לחירות קא משמע לן דהואיל וצידו למשכנו י' דינא לחירות:

המוכר עבדו לפרהנג עובד כוכבים. פי' בקונטרס מניק ושם עלילות ומכרו לו בלות דמים שהעליל וקשה דלא שייך על זה לשון מכירה ו' ולישנא שהיה לו לפייס ולא פייס לא משמע הכי ו' ועוד דמדמי למוכרו לשלשים יום ונראה דהפרהנג נוטל עבדו על כורחו אלא שנותן לו דמים י' לכך פריך דאמאי יאל לחירות כיון דהוי בעל כורחו כמו גבא בחבזו ומשני דהיה לו לפייס כדיון דנותן דמים ודאי היה מתפייס דבזר מועט ו' ומדמי לו נמי למוכרו לשלשים יום לאחר שגומר מלאכתו דרכו להחזירו לישראל וישראל מחזיר לו הדמים:

ובותב ומעלה בערכאות שלחם. פירש בקונטרס אף על פי דחשיבות הוא להן וקשה דשטרות העולין צערכאות של עובדי כוכבים מכשרינן ו' ולא מפלגינן צין לכתחילה צין לדיעבד ו' ומפרש רבינו תם דלע"ג דנראה כמקיים המקח שרי הכא וההיא דפרק קמא דע"י (דף קי.) הולכין ליריד של עובדי כוכבים ולוקחים מהן בהמה ועבדים מפני שהוא כמחיל מידם ומעלה צערכאות של עובדי כוכבים התם נמי מקיים המקח ומתפרסם הדבר שמהנה לעצודת כוכבי' ואפי' הכי שרי: **א' לאו דוקא.** פירש בקונטרס דלא קנסין ליה כולי האי וגוזמא קאמר וקשה דאם כן איזה שיעור יהיב י' דלכתי לא ידע ההיא דקונסין אותו עד עשרה דינמא ציה א' ההוא שיעורא ונראה לפרש א' או לאו דוקא אלא אפילו ציורת ממאה קנסין ליה עד דפריק כענין שפי' בקונטרס כאיכא דלמרי ומיייתי מצהמה דקונסין אותו עד עשרה דדמיה י' אלאמא לאו דוקא דהוא הדין טפי כדקאמר הכא עד מאה גבי עבדים והוא הדין ו' דהכא לאו דוקא ו': **התם דאיסורא דאורייתא.** ונפקר כל פסולי המוקדשין (בסדרות לד:) גבי כרס און הבכור קאמר דליכא למיפשט מהכא דשאני עבד דמפקע ליה ממלות אם כן הוה מני למימר הכא אם תמינזי לומר דהתם לא קנסו הכא קנסו משום דמפקע ליה ממלות וכן התם הוה מני למימר איפכא כי הכא:

^{נטיעבה}
ליה לקנסיה טפי חד אלא עבד מילתא דלא שכיחא ו'ומלתא דלא שכיחא לא גזרי בה רבנן בעא מיניה רבי ירמיה ו'מרבי אסי * מכר עבדו ומת מהו שיקנסו את בנו אחריו אם תימצוי לומר ו'צרם י'און בכור ומת קנסו בנו אחריו משום דאיסורא דאורייתא היא אבל הכא איסורא דרבנן ואם

ליה דהא תנן יאל לחירות: ופרכינן אלא בהמה מ"ט קנסין ליה כולי האי משום דהדרה ליה ליקנסיה טפי חד. מכדי דמיה היה לך לקונסו יותר מן העבד ותו לא הואיל וטעמא משום דהדרה ליה הוא אין כאן אלא כדי דמיה ואמה קונסו מי' עד ק' אוי לו בחזרה זו: מילנא דלא שכיחא היא. שימכרוהו לעובד כוכבים: מהו שיקנסו אם בנו. לפדותו: אם סימני' לומר. הך דמצעיא לן בבבירות כהן הורס און הבכור ועבר משום כל מוס לא יהיה צויא' דלמרמי' התם לא ישפט עולמית ומצעיא לן כרס ומת מהו שיקנסו בנו אחריו ואם תימנזי לומר בההיא דקנסוהו הא דהכא לא מיפשט לן מינה דהתם קא עבד אצוה אסורא דאורייתא אכל מוכר עבדו לעובד כוכבים אסורא דרבנן הוא דעבד: ואם

מד.

עין משפט ונר מצוה

ק"ט א ב ג ד ה מ"י פ ר ק ח מהל' עבדים מהלכה ב עד הלכה ו סמג עשין פו טור ש"ע י"ד סימן רסו סעיף פ בהג"ה וע"ש:

ו מ"י פ"ו מהל' מעשר הלכה י' שו"ע יו"ד סי' שלא שט"ק[?]:

קב ז מ"י פ"ט מהל' ע"ז הלכה יג סמג לאון סמג לאון מח:

ח מ"י פ"ח מהל' עבדים הלכה י' טו"ש"ע י"ד סי' רסו סעיף פא:

קבא ט מ"י פרק כ מהל' שבת הל' ג סמג לאון סה טו"ש"ע י"ד סי' קנא סעיף ד:

קבב י מ"י פ"ח מהל' עבדים הלכה א סמג עשין פו טו"ש"ע י"ד סי' רסו סעיף פ:

קבג י מ"י פ"ב מהל' בבבירות הלכה ז טו"ש"ע י"ד סי' שג ס"א:

גליון הש"ס

גכ' פבר עבדו וכת. עין מנחות שור סימן לג סק"ז:

פסקי ר"ד

שלח ר' אמי מיני אמי בר נתן תורה תצא לישראל עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני אומות העולם מותר ליטול דמיו וכותב ומעלה בערכאות שלהם מפני שהוא כמציל מידם: אריב"ל המוכר עבדו לכנעני קונסין אותו לפדותו עד עשרה בדמיו ולשחררו: דוקא אי לאו דוקא ולא איפשטי. אר"ל המוכר בהמה גסה לכנעני קונסין אותו לפדותה עד מאה בדמיה בעא מיניה ר' ירמיה מרבי אמי מכר עבדו לכנעני ומת מהו שיקנסו בנו אחריו לדידיה דלמא לממוניה קנסוה והא איתיה ופשט ליה לדידיה קנסוה לבכריה לא קנסוה